

주 의

제 목 제한경쟁 입찰참가자격 제한 부적정

관 련 부 서 (전) ◀■■■▨■본부 ○■■■▨부

처 리 부 서 ♥▶▨■■■본부 ○■■■▨부

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에는 추정가격 7억 원 미만의 전문공사는 지역제한을 할 수 있고, 우리회사는 지역사회와 함께 성장하는 것을 회사의 핵심가치로 삼고 있으므로, 특별한 사유가 없을 경우 7억 원 미만 전문공사는 지역제한하는 것이 바람직하나, ‘2017년도 사택 및 사옥 영선공사’의 추정가격이 7억 원 미만인데도 지역제한을 하지 않음

1. 업무개요

◀■■■▨■본부는 “2017년도 사택 및 사옥 영선공사”를 ○■■■▨ 전자 조달시스템에 2017.4.26. 입찰공고하였다.

2. 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항 등)에 따르면, 추정가격이 7억 원 미만인 전문공사⁶⁾ 등의 경우에는 제한경쟁에 참가하는 자의 자격을 법인등기부상 본점 소재지로 제한(이하 ‘지역제한’이라 한다.)할 수 있다고 되어 있다.

또한, ■■◁♥▶처에서 2016.1.13. 수립한 ‘우리 회사의 경영전략 체계’에 따르면, 회사의 핵심가치는 ‘흔들리지 않는 정도’, ‘꿈을 향한

6) 「건설산업기본법」에 따른 전문공사

도전’, ‘최고 수준의 역량’, ‘더불어 살아가는 상생’으로 선정하였고, ‘더불어 살아가는 상생’은 지역사회와 동반자로 함께 성장하여 국가발전에 기여하는 것을 행동기준으로 하였다.

그러므로, ◀■■■■■본부에서 추정가격 7억 원 미만 전문공사는 계약의 목적, 성질, 규모, 입찰에 참여할 수 있는 업체의 수 등을 고려하여 지역제한이 가능할 경우 충청남도에 소재한 업체로 입찰참가자격을 제한하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 사실

◀■■■■■본부는 2017.4.24. “2017년도 사택 및 사옥 영선공사”의 내부품의를 받으면서 추정가격을 614,540천 원으로 결정하였다.

대한시설물유지관리협회 홈페이지에서 충청남도에 소재한 ‘시설물유지관리업’ 면허소지업체는 238개로 지역제한을 하여도 충분히 경쟁이 가능하였다.

그런데도, 공사설계담당자는 “2017년도 사택 및 사옥 영선공사”의 입찰참가자격을 전문건설업 중 ‘시설물유지관리업’ 면허소지업체로만 제한하고, 충청남도에 본점이 소재한 업체로 제한하지 않은 채 계약담당자에게 계약을 의뢰하였고, 계약담당자는 2017.4.26. 그대로 입찰공고하였다.

그 결과, 전라남도에 소재한 (주)◀▶건설과 계약을 체결하여 지역사회와 ■■■◀▶●을 추구하는 회사의 핵심가치와 부합하지 않게 되었다.

4. 조치할 사항

♥▶■■■■■본부장은 앞으로 추정가격 7억 원 미만의 전문공사는 계약의 목적, 성질, 규모, 입찰에 참여할 수 있는 업체의 수 등을 고려하여 지역제한이 가능할 경우 충청남도에 본점을 소재한 업체로 입찰참가자격을 제한하시기 바랍니다. [주의]